

1501341-67.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... detalhes da pessoa que praticou o roubo, apenas pode mencionar que era um indivíduo alto, cerca 1,85m, 1,90m. Porém, não conseguiu observar os tons de pele ou as características do roubo. Também não sabe informar as características dos outros dois que saíram do carro. Em Juízo, a vítima não reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo (o réu era o indivíduo que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501341-67.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/001167

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2243238/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 27233892 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2243238 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS HENRIQUE CORDEIRO ALVES FERREIRA

Réu Preso

Aos 15 de dezembro de 2022, às 15:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dr. DENIS PEIXOTO PARRON - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: LUIS HENRIQUE CORDEIRO ALVES FERREIRA - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Vítima: J.B.S.

Vítima: B.G.S.C.

Testemunha comum: KAILAINE DE MORAES - AUSENTE

Testemunha comum: PM DOUGLAS WALTER RADESCHI DE TOLEDO - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PM GRAZIANO CIOLA DIAS - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das vítimas J.B.S. e B.G.S.C. e da testemunha PM DOUGLAS WALTER RADESCHI DE TOLEDO.

Nos termos do artigo 217 do C.P.P., a pedido das vítimas, os seus depoimentos foram colhidos na ausência do réu.

Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, por ele foi dito que desistia das oitivas das testemunhas KAILAINE DE MORAES e PM GRAZIANO CIOLA DIAS, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia das oitivas das testemunhas KAILAINE DE MORAES e PM GRAZIANO CIOLA DIAS, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu LUIS HENRIQUE CORDEIRO ALVES FERREIRA foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito o seguinte: "LUIS HENRIQUE CORDEIRO ALVES FERREIRA está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal. Feito regularmente processado. Procede a ação penal. DOS FATOS Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 03 e 06 de setembro de 2022, nesta cidade e comarca de Piracicaba-SP, LUIS HENRIQUE CORDEIRO ALVES FERREIRA, qualificado e indiciado a fls. 11-13, recebeu, conduziu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, o veículo GM/ONIX, cor branca, placa QNR6461, e a motocicleta Honda CG/150, de cor preta, placa FQV5280, coisas que sabia serem produtos de crime. Os veículos acima descritos foram subtraídos de seus proprietários por pessoas desconhecidas, o carro, no dia 03, e a motocicleta, no dia 04 de setembro de 2002, conforme boletins de ocorrência FX0230/2022 e FX7174-1/2022 (fls. 30-33). Na sequência, o denunciado recebeu os veículos de pessoa que não soube - ou não quis - identificar. Ocultou, então, a motocicleta, já sem a placa de identificação, em uma viela da comunidade Portelinha, e passou a conduzir o automóvel GM/ONIX pelas ruas de Piracicaba. Ocorre que policiais militares, cientes de que o referido automóvel era produto de crime e estava sendo utilizado em práticas de roubo, surpreenderam o denunciado, no dia 06 de setembro de 2022, abastecendo-o em um posto em frente ao Terminal da Avenida São Paulo, bairro Paulicéia. Embaixo do banco, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. Aos policiais, o denunciado disse que tinha recebido o veículo de uma pessoa de prenome "Fernando" e apontou o local onde essa pessoa teria também ocultado a motocicleta acima descrita, a qual foi localizada e apreendida. Na Delegacia de Polícia, o denunciado ficou em silêncio. DA PROVA NA FASE JUDICIAL - Jonas Barbosa dos Santos - vítima - proprietário da motocicleta - confirmou que teve a sua motocicleta subtraída quando foi abordado por um veículo Onix branco, do qual desceram três pessoas. Acredita que eram quatro pessoas no veículo. Depois, soube da apreensão e recuperou a sua motocicleta. Não reconhece o réu como um dos assaltantes. Não tem condições de reconhecê-los. - Bruno G. da Silva Caldeira - vítima - proprietário do carro - também confirmou que teve seu carro subtraído mediante o emprego de violência. Lembra-se de uma pessoa, mas havia outras, todavia não condições de reconhecer. Seu veículo foi apreendido por policiais, recuperando-o. Em reconhecimento, disse que a pessoa número 1 tem características semelhantes a um dos assaltantes, mas não tem condições de afirmar que se trata de um dos assaltantes. DOUGLAS WALTERRADESCHI DE TOLEDO - PM - confirmou que apreendeu o veículo em poder do réu e que o tinha recebido de "Fernando". Ele disse que sabia que "Fernando" estava envolvido em roubo de motocicleta e que sabia onde estava uma das motocicletas. Ele levou os policiais até uma viela e a motocicleta foi apreendida. Levou os policiais até a casa de "Fernando", nem sabia que a motocicleta estava lá. GRAZIANO CIOLA DIAS - PM - no mesmo sentido na fase policial. KAILAINE DE MORAES - também confirmou na fase policial que o réu estava em poder do veículo. Interrogado, o réu disse que comprou o carro, que tinha

documento atrasado, de "Fernando" pela quantia de R\$5.000,00. Pegou dinheiro emprestado com sua tia para o pagamento. Depois, quando ia a um motel com sua mulher, foi abordado pelos policiais. Nega que o simulacro estava no carro Onix. "Fernando" ia lhe entregar o documento depois. Não tem recibo do pagamento de R\$5.000,00 que fez a "Fernando". Não há dúvidas: réu detido em poder do veículo Onix e indicou onde estava a motocicleta, ambos veículos subtraídos das vítimas. Considerando as circunstâncias da prisão, o breve espaço de tempo entre os roubos dos veículos e suas localizações, o fato de a motocicleta estar sem placa e em local indicado pelo denunciado, o encontro de simulacro de arma de fogo embaixo do banco do carro que estava em poder dele, a ausência de informações precisas sobre a forma de recebimento dos veículos, é certo que ele sabia de suas origens ilícitas. Também é certo que tinha ciência da origem espúria dos veículos: Considerando o fato de ter recebido os veículos de pessoa cuja identidade não soube ou não quis informar, não ter comprovado pagamento, a própria natureza do bem e a ausência de documento comprobatório de lícita origem, é certo que ele a recebeu e ocultou sabendo que se tratava de coisa de origem ilícita. TACRSP: "Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento 'ab externo, do modus operandi' do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva" (RJDTACRIM 35/285-6). Da dosimetria da pena: O réu é reincidente (fls. 54-57). Pena acima do mínimo legal. Regime fechado. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Do pedido final: Ante o exposto, requeiro a procedência da presente ação penal, nos termos da inicial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juiz, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, na forma como descrito na inicial. Após a instrução probatória, verifica-se que a pretensão acusatória não merece prosperar. Excelência, urge destacar que, na hipótese, deve ser proferido um édito absolutório em prol do acusado, nos termos do artigo 386, III ou VII, do CPP, visto que não há a comprovação do elemento subjetivo da receptação. Nesta data, a vítima Jonas declarou que trabalhava como entregador e foi abordado por um veículo onix branco, dentro do qual estavam quatro pessoas. Posteriormente, recuperou a motocicleta. Soube pelo inquérito que acharam a motocicleta na residência de um rapaz. Não consegue informar detalhes da pessoa que praticou o roubo, apenas pode mencionar que era um indivíduo alto, cerca 1,85m, 1,90m. Porém, não conseguiu observar os tons de pele ou as características do roubo. Também não sabe informar as características dos outros dois que saíram do carro. Em Juízo, a vítima não reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo (o réu era o indivíduo que segurava a placa de número 01). A vítima Bruno declarou que estava trabalhando quando foi chamado pelo aplicativo de transportes. Ao chegar no local, foi abordado por algumas pessoas e jogado no chão. Depois, lembra-se de acordar no outro dia, sem o seu carro. Viu um indivíduo, que o abordou, mas havia outras pessoas junto com ele, pois visualizou pelo retrovisor. Acredita que o indivíduo era um pouco mais alto e tinha a pele um pouco mais escura, porém, o local estava escuro. Posteriormente, soube que o veículo foi localizado em um posto de gasolina, mas não sabe com quem ele foi encontrado. Em Juízo, a vítima disse que o acusado se parecia com o autor do crime, mas não tem certeza, pois apenas o porte físico é parecido. Não está com medo. Não tem como afirmar com certeza que o acusado seria o autor do roubo. Possui 1,64m de altura e o indivíduo deveria ter cerca de 1,68m ou 1,70m. A testemunha Douglas, Policial Militar, declarou que tomaram conhecimento de que um veículo onix teria sido roubado. Informaram as características do veículo e disseram que o automóvel teria sido utilizado no roubo de duas motocicletas. Em patrulhamento, avistaram o veículo entrando em um posto de gasolina. Verificaram, pela placa, que o automóvel era produto de roubo. O réu estava com sua namorada no automóvel. Embaixo do banco do automóvel, encontraram um simulacro de arma de fogo. O acusado disse que teria emprestado o carro de um indivíduo chamado Fernando e disse que não sabia da procedência do automóvel e

também sobre o simulacro. Eles disseram que estavam indo para um motel (a namorada do réu confirmou isso). O acusado, porém, disse que sabia que o Fernando praticava roubos de veículos e que uma moto estava na Comunidade Portelinha, sabendo indicar o local. No local indicado (uma viela escura), encontraram a motocicleta roubada, sem placa. Acredita que o réu não morava no local onde a moto foi achada. Ela estava em uma viela escura e os moradores dos arredores não sabiam de quem era. Não conhecia o acusado antes dos fatos. O réu, em interrogatório, declarou que trabalhava com seu tio há aproximadamente 06 meses e guardou dinheiro para comprar um carro. Juntou aproximadamente R\$ 3.000,00. O Fernando mexe com veículos NP (carros atrasados) e pediu R\$ 5.000,00 pelo automóvel. Pediu o restante de dinheiro para sua madrinha e comprou o automóvel. No dia dos fatos, estava indo para um motel com sua namorada e parou em um posto para abastecer. Nesse momento, foi abordado pelos Policiais. Disse a eles que comprou o carro do Fernando e indicou onde ele morava. Foram até o local, mas o Fernando fugiu ao ver aos Policiais. Na residência dele, os Policiais encontraram a motocicleta. Quando chegou na Delegacia, os Policiais também apresentaram um simulacro de arma de fogo, mas o objeto não estava dentro do carro. Comprou o automóvel no domingo e na segunda-feira foi abordado. Pagou o automóvel em dinheiro. O Fernando disse que iria providenciar a documentação do carro durante a semana, mas o veículo foi apreendido antes. Não recebeu nenhum recibo do pagamento. Levou os Policiais até a residência do Fernando e, quando eles entraram no imóvel, eles encontraram a motocicleta. Não sabia que a moto estava no local. Conhece o Fernando porque mora na mesma comunidade que ele. Não sabia que o Fernando era envolvido com furto ou roubo de veículos. Já foi abordado pelos Policiais que fizeram a sua prisão e já foi agredido por eles em outras ocasiões. Portanto, Excelência, como cediço, o dolo é elemento indispensável para a configuração do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Como desdobramento de tal premissa, surge a imprescindibilidade da acusação comprovar a tipicidade subjetiva que atribui ao acusado – o que inclui a comprovação da vontade e da consciência de praticar a conduta ilícita. Não há nos autos, contudo, qualquer prova de que o réu tivesse ciência inequívoca de que os bens fossem fruto de um crime. Sabe-se que, atualmente, o direito penal, acompanhando a evolução da sociedade de risco, caminha de forma expansiva, incidindo sobre áreas que normalmente não ficavam ao alcance deste ramo jurídico, sofrendo, outrossim, mutação quanto a diversos preceitos basilares característicos do direito penal clássico. Todavia, mesmo neste contexto atual, não é possível a punição descolada do princípio da culpabilidade (*nullum crimen, nulla poena sine culpa*), sob pena de se admitir a odiosa responsabilidade objetiva no campo criminal. Por isso, Excelência, diante da verdade material colhida nestes autos, fica evidenciado que ele não tinha plena consciência de que o automóvel era produto de crime anterior, pois não há nenhum elemento probatório que indica esta situação, pelo que não restou configurado o elemento subjetivo do crime de receptação, o dolo, não sendo possível, pois haver a condenação, eis que não há responsabilidade objetiva no direito penal. Anota-se, também, que, segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Código de Processo Penal, no sistema acusatório brasileiro compete à acusação a demonstração dos elementos caracterizadores do delito, em especial a tipicidade subjetiva, de modo que não compete ao acusado demonstrar que não tinha ciência da origem ilícita do bem ou descaracterizar qualquer “presunção” neste sentido, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Por fim, no que diz respeito à motocicleta Honda CG, cumpre observar que não existem indícios de envolvimento do réu na prática do crime, pois a motocicleta não foi encontrada sob a sua posse e tampouco em sua residência (na verdade, ela estava em uma viela, onde supostamente o Senhor Fernando morava), além de não existirem elementos de que ele teria auxiliado na ocultação do bem, de modo que não é possível vinculá-lo à prática deste crime de receptação. Destarte a absolvição do acusado é medida que se impõe, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP. Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, pugna a defesa, pela DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPÇÃO CULPOSA (art. 180, parágrafo terceiro, do Código Penal), vez que, no máximo, caso se entenda que ele efetivamente recebeu o bem em questão, é possível dizer que foi negligente ao recebê-lo, devendo, portanto, ser a

conduta ajustada ao tipo penal previsto no artigo 180, § 3º, do CP, com as consequências legais. Por fim, Excelência, em caso de condenação, no tocante à dosimetria da pena, passa a defesa a sustentar os seguintes pedidos: a) a fixação da pena-base no mínimo legal, visto que a conduta praticada pelo acusado não extrapola aquela inerente ao respectivo tipo penal, devendo a vida pregressa do acusado ser valorada somente na segunda fase; b) o estabelecimento do regime inicial diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c" e § 3º, do CP, vez que a pena a ser fixada é deveras baixa para se justificar a imposição de regime mais gravoso, devendo-se atentar, à espécie, para a observância do princípio da proporcionalidade e o disposto na Súmula n. 269 do C. STJ; c) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista que respondeu solto a este processo e não há qualquer motivo para a decretação da sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

LUIS HENRIQUE CORDEIRO ALVES FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, entre os dias 03 e 06 de setembro de 2022, nesta cidade e comarca de Piracicaba - SP, recebeu, conduziu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, o veículo GM/ONIX, cor branca, placa QNR6461, e a motocicleta Honda CG/150, de cor preta, placas FQV5280, coisas que sabia serem produtos de crime.

Narra a denúncia que os veículos acima descritos foram subtraídos de seus proprietários por pessoas desconhecidas, o carro, no dia 03, e a motocicleta, no dia 04 de setembro de 2022, conforme boletins de ocorrência FX02302022 e F7174-12022. Na sequência, o réu recebeu os veículos de pessoa que não soube - ou não quis - identificar. Ocultou, então, a motocicleta, já sem a placa de identificação, em uma viela da comunidade Portelinha, e passou a conduzir o automóvel GM/ONIX pelas ruas de Piracicaba. Ocorre que policiais militares, cientes de que o referido automóvel era produto de crime e estava sendo utilizado em práticas de roubo, surpreenderam o réu, no dia 06 de setembro de 2022, abastecendo-o em um posto em frente ao Terminal da Avenida São Paulo, bairro Paulicéia. Embaixo do banco, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. Aos policiais, o réu disse que tinha recebido o veículo de uma pessoa de prenome "Fernando" e apontou o local onde essa pessoa teria também ocultado a motocicleta acima descrita, a qual foi localizada e apreendida.

Recebida a denúncia em 14.09.2022 (fls. 135/136), o réu foi citado (fls. 141) e apresentou defesa preliminar (fls. 174/175). Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 176/178).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha arrolada na denúncia, interrogando-se, na sequência, o acusado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade dos crimes de roubo descritos na denúncia, da motocicleta Honda/CG 150 FAN, placa FQV5280, e do veículo Chevrolet/Onix 10MT Joye, placas QNR6461, vem comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 30/31 e 32/33.

E as vítimas, ouvidas em juízo, confirmaram as subtrações.

Assim, está devidamente confirmada a origem ilícita dos bens.

E não há dúvidas de que o réu recebeu o veículo GM/ONIX, cor branca, placa QNR6461, posto que apreendido em seu poder (cf. fls. 25/26).

Resta apreciar se conhecia a procedência criminosa da coisa, fato indispensável para a configuração do tipo descrito no art. 180, "caput", do Código Penal.

Conforme já decidiu o E. Tribunal de Alçada Criminal, "a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (JUTACRIM 96/240).

Nesse mesmo sentido o seguinte julgado: "Tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí por que a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (JUTACRIM 83/242).

Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu fez uso do direito de permanecer em silêncio (fls. 12).

Em juízo, negou a prática do crime. Disse que trabalhava com tio e estava juntando dinheiro para comprar um carro, tendo economizado R\$ 3.000,00. Asseverou que Fernando mexe com carro "NP", de documentação atrasada, e queria lhe vender um Onix por R\$ 5.000,00. Alegou que pegou R\$ 2.000,00 emprestados e comprou o carro, no domingo. Disse que não morava com Kailane, mas a convidou para dormir num motel. Então, quando parou o carro para abastecer, foi abordado pelos policiais, que informaram que o carro era furtado. Atestou que falou para eles que tinha comprado o carro de Fernando e poderia leva-los até a casa dele. Asseverou que levou os policiais até a favela da Portelinha, mas Fernando empreendeu fuga, e os policiais encontraram a moto na viela de trás da casa de Fernando, sem placas. Sustentou que, na Delegacia, o policial abriu uma bolsa preta, tirou um simulacro de revólver e apresentou para o Delegado, não sendo verificada a assertiva de que estava no carro. Aduziu que Fernando falou que lhe entregaria o documento do carro, mas tinha comprado no domingo e foi preso no dia seguinte. Disse que não sabia que o carro era roubado. Acrescentou que Fernando é conhecido na comunidade, é rolista de carro.

O policial militar Douglas relatou que tomaram conhecimento de que um Onix, branco, insufilmado, com rodas pretas, tinha sido roubado e foi usado na prática do roubo de duas motocicletas. Disse que, em patrulhamento, avistaram o veículo com as características informadas e, consultando a placa, constataram que era o carro roubado. Atestou que fizeram a abordagem, estando o réu na condução do veículo e Kailane no banco do passageiro. Asseverou que, com eles, nada de ilícito foi encontrado, mas, embaixo do banco, acharam um simulacro de arma de fogo. Disse que o réu foi questionado e falou que tinha acabado de pegar o carro emprestado de um rapaz de nome Fernando, que morava na comunidade Portelinha, mas não sabia que era roubado, nem que o simulacro estava embaixo do banco. Aduziu que Kailane também falou que não sabia, mas não conhecia nenhum Fernando. Atestou que ambos disseram que estavam indo para um motel. Então, perguntaram ao réu sobre as motos e ele falou que sabia que Fernando estava praticando roubos e tinha escondido uma moto CJ preta, na Portelinha, bem como que poderia leva-los até ela. Informou que, numa viela da comunidade, encontraram a moto, sem placas e, pelo número do chassi, constataram que era roubada. Disse que o réu lhes falou que morava em outro endereço.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Graziano, ouvido a fls. 09.

Há, enfim, elementos concludentes e seguros que conduzem à certeza de que o réu era conhecedor da origem criminosa da motocicleta que conduzia.

Ora, o réu transitava com um veículo sem portar qualquer documento, não demonstrou ter dispendido R\$ 5.000,00 e não logrou identificar adequadamente o vendedor.

A propósito do tema vale citar trecho do julgamento da Ap. 1.012.873-6, 11a. Câm., de que foi relator o Juiz Renato Nalini:

"Exigir-se elemento probatório mais vistoso do dolo do receptador, equivale a deixar sem cobra essa cômoda situação daqueles que, por cupidez, aceitam os ganhos da ilicitude e nada respondem perante a Justiça (...). O dolo, na receptação, deriva de uma série de circunstâncias, nunca existindo prova explícita, ressalvada a hipótese de confissão integral do receptador. Este é o último elo na cadeia da criminalidade contra o patrimônio (...). Resta invulnerável, imune à responsabilização, diante da dificuldade na apuração de sua intenção criminosa (...)"

Convém lembrar, por fim, que a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

No que tange à motocicleta Honda CG/150, de cor preta, placas FQV5280, apreendida em local indicado pelo réu, porém, tenho que não ficou suficientemente demonstrada

a autoria, pois não pode ser descartada a versão apresentada pelo réu aos policiais, no momento da abordagem, no sentido de que sabia que terceira pessoa havia deixado a motocicleta no local, até porque, segundo informou o policial ouvido nesta audiência, o réu nem morava naquele local.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que o réu é reincidente (cf. certidão de fls. 121/124). Entretanto, esse fato somente pode ser considerado na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se "bis in idem". Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em um ano de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, por ser o réu duplamente reincidente, inclusive específico (autos 1500263-09.2020 e 1500839-65.2021, ambos da 3ª Vara Criminal local - cf. certidão de fls. 121/124), aumento a pena em um quinto, resultando um ano, dois meses e doze dias de reclusão e doze dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes.

Inexistindo causas de aumento ou de redução da pena, torno definitivas as fixadas. Em razão da reincidência - específica - incabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal.

Pela mesma razão, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, valendo observar que o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu LUIS HENRIQUE CORDEIRO ALVES FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de um ano, dois meses e doze dias de reclusão e doze dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial fechado e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU e DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data.

.

2) Cumpra-se a Res. 09/85 do TJSP, oficiando-se ao IIRGD, SARC e TRE.

3) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

4) Tratando-se de multa cumulativamente aplicada, providencie-se inserção do valor atualizado no sistema informatizado, consignando-se o montante de R\$486,34, equivalente a 15,21 UFESPs, oportunamente abrindo-se vista ao Ministério Público para as providências cabíveis.

5) O réu foi assistido por Defensor Público, logo, está isento das custas processuais.
Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MM^a. Juíza de Direito da 4^a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]